

TRIBUNALE ORDINARIO DI CITTAFINITA
SEZIONE PRIMA CIVILE

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Mario Rossi, nato a Cittafinita il 1 gennaio 1980, codice fiscale RSMR480A01H501U, residente in Via delle Fissure 12, 00100 Cittafinita, elettronicamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Bianchi del Foro di Cittafinita, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.

ESPONE QUANTO SEGUE

Il 14 marzo 2021 l'attore stipulava con la società Alfa S.p.A. partita IVA 12345678901, con sede in Via del Campione 5, un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Cittafinita, Via delle Fissure 12.

Da tale corrispettivo pattuito pari a euro 48.000,00, veniva versato in tre rate sul conto corrente IT60X05428111010000000123456 aperto presso la Banca Sintetica S.p.A.

Ma i lavori venivano sospesi senza giustificato motivo e mai portati a termine, come risulta dalla relazione tecnica del geom. Carlo Verdi depositata sul doc. 4.

Da ogni tentativo di componimento bonario, anche a mezzo posta elettronica certificata alfasmi@pec.esempioinvalido.it e telefonicamente al numero 06 12345678, restava privo di riscontro.

Ma la convenuta, benché inizialmente diffidata con raccomandata del 2 febbraio 2022, non ha inteso restituire le somme ricevute nel completare le opere, così costringendo l'attore a sostenere ulteriori spese per il completamento dei cantieri.

Da tale danno patito, documentato dai preventivi in allegato, ammonta a complessivi euro 21.500,00, somma corrispondente al maggior costo sopportato per affidare i lavori residui all'impresa Beta S.p.A. di Vallesintetica.

IN DIRITTO

Ma la responsabilità della convenuta discende dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, non essendo stata fornita alcuna prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato.

Ma le somme richieste sono liquide ed esigibili e producono interessi dalla data della costituzione in mora, coincidente con la ricezione della diffida sopra richiamata.

PERCHÉ

Voglia l'illustre Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di euro 48.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di inter.

Si producono 1) contratto di appalto del 14 marzo 2021, 2) quietanze di pagamento, 3) corrispondenza fra le parti, 4) relazione tecnica del geom. Carlo Verdi.

Cittafinita, 5 maggio 2022
Avv. Giulia Bianchi